

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1510/2531	พันตำรวจเอกจรูญ ปัทมาคม	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นายวิโรจน์ อรุณประพันธ์	โจทก์
	นางวันเพ็ญ กลมเกลี้ยง	จำเลย
	พันตำรวจเอกจรูญ ปัทมาคม โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง	

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 10

ความว่า โจทก์ในคดีนี้ถูกจำเลยและจำเลยร่วมฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง
ปรากฏตามคดีของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ 17709,17710/2527 โดยคดีดังกล่าวมี
ประเด็นอย่างเดียวกันกับคดีนี้ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแล้ว
และจำเลย(โจทก์คดีนี้) ก็ได้ยื่นฎีกาไว้ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยคดีที่มีประเด็น
อย่างเดียวกันให้เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงขอความกรุณาท่านประธานศาลฎีกาได้
โปรดให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนี้และคดีดังกล่าวโดยผู้พิพากษาคณะเดียวกันด้วย

หมายเหตุ จำเลยและจำเลยร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เรียกนายวิโรจน์อรุณประพันธ์ เข้าเป็น
จำเลยร่วมตามคำขอของโจทก์ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน
717,151 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 22 กันยายน
2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยกับจำเลยร่วมกันชำระ
เงินจำนวน200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30
พฤศจิกายน 2524 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 232)

โจทก์ยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 227)

คำสั่ง

จะได้พิจารณาสั่งตามควรแก่รูปเรื่องต่อไป

จะได้พิจารณาสั่งตามควรแก่รูปเรื่องต่อไป

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ